

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 51/2536

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

โจทก์

นายสาคร ดีเยี่ยมสกุล

จำเลย

นายนิลนาท วีรพลิน ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ต้องห้าม ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 4 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 43)

ทนายจำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 45)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ หรือลดโทษลงไปอีก อันเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษ หรือลดโทษลงไปอีก อันเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>